

REGOLAMENTO

DELLA

MASSIMA OCCUPAZIONE

SUOLO PUBBLICO

Doc. 1:
Repertorio normativo



INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 – Oggetto e Finalità	3
Art. 2 – Esclusioni	3
CAPO II – DEFINIZIONI E PARAMETRI	3
Art. 3 – Tipologie di occupazione	3
Art. 4 – Definizioni	3
Art. 5 - Tipologie e composizione esercizi di somministrazione alimenti e bevande “dehors”	4
Art. 6 – Ubicazioni e dimensioni occupazioni esercizi di somministrazione alimenti e bevande c.d. “dehors”	5
Art. 7 - Attività artigianali.....	7
Art. 8 – Esercizi di vicinato	7
Art. 9 – Altre occupazioni.....	7
Art. 10 – Progetti particolareggiati d’ambito e convenzioni attuative	7
CAPO IV – ATTUAZIONE DEL PIANO DI MASSIMA OCCUPABILITÀ	8
Art. 11 – Attività per dehors	8
Art. 12 - Obblighi dell'esercente/ concessionario.....	9
Art. 13 – Procedimento.....	9
Art. 14 - Rinnovo concessioni, trasferimento di azienda o di proprietà.....	10
Art. 15 - Decadenza, sospensione, revoca.....	10
Art. 17 - Sanzioni.....	11
Art. 18 – Deposito cauzionale	11
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI	12
Art. 19 – Norme transitorie ed Entrata in vigore	12
Allegato A.....	13
Allegato B.....	15

ELENCO ABBREVIAZIONI

(in ordine alfabetico)

AC	Amministrazione comunale
ART	Articolo
CDS	Codice della strada
CS	Centro Storico
CU	Canone Unico
D.LGS	Decreto legislativo
DM	Decreto Ministeriale
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
L	Legge nazionale
LR	Legge Regionale
NtA	Disposizioni normative di attuazione
OSP	Occupazioni di Suolo Pubblico
PEC	Posta elettronica certificata
PUT	Piano urbano del traffico
TAV	Tavole
SABAP	Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
SUAP	Sportello unico attività produttive
SUE	Sportello unico edilizia
TUEL	Testo unico degli enti locali

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione di suolo pubblico del territorio comunale, (aree pubbliche e private), queste ultime solo ed esclusivamente per l'applicazione degli elementi costitutivi e senza limiti dimensionali, sono escluse le aree portuali.
2. Il Regolamento ha lo scopo di garantire una rigorosa tutela del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale dei valori architettonici e del decoro urbano assicurando un equilibrio tra l'espansione delle attività commerciali, la regolamentazione del traffico urbano e la tutela della residenzialità nonché per salvaguardare il diritto alla salute dei cittadini. L'obiettivo è di rendere l'ambiente urbano progressivamente più ordinato e decoroso, potenziando la vocazione turistica e commerciale della Città, con rilevanti vantaggi di immagine, di qualità urbana e di valore economico per gli operatori e per la cittadinanza.

ART. 2 – ESCLUSIONI

Dall'ambito applicativo del presente regolamento sono escluse l'aree portuali di Calata Cuneo e Calata Anselmi e trovano specifica regolamentazione le aree che sono oggetto di convenzioni attuative e/o piano d'ambito e/o accordi di sponsorizzazione.

CAPO II – DEFINIZIONI E PARAMETRI

ART. 3 – TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

1. Occupazione con Dehors per Esercizi di somministrazione alimenti e bevande.
2. Occupazione per Attività Artigianali.
3. Occupazione per Esercizi di vicinato.
4. Altre tipologie di occupazione non comprese negli articoli precedenti.

ART. 4 – DEFINIZIONI

1. **“Dehors”**: insieme di elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sul territorio, che costituisce, delimita e/o arreda uno spazio destinato alla somministrazione all'aperto di alimenti e bevande da parte di esercizi pubblici: può essere a) **“stagionale”**: installata per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare, nel rispetto del D.P.R.

- 9/7/2010 n°139; b) “permanente”: installata per un periodo complessivo superiore a 180 giorni e, comunque, non superiore a sei anni a far data dal giorno del rilascio della relativa concessione di occupazione del suolo pubblico; c) “temporaneo”: installata per un periodo pari o inferiore a 30 giorni;
2. **“Area Attrezzata”**: insieme di elementi mobili, posti in modo funzionale ed armonico sul territorio, destinato alla somministrazione all'aperto di alimenti e bevande da parte di esercizi pubblici; può essere
a) “stagionale”: installata per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare; b) “permanente”: installata per un periodo complessivo superiore a 180 giorni e, comunque, non superiore a sei anni a far data dal giorno del rilascio della relativa concessione di occupazione del suolo pubblico; c) “temporaneo”: installata per un periodo pari o inferiore a 30 giorni;
 3. **“Occupazione suolo pubblico”**: sottrazione temporanea di suolo pubblico all'uso comune;
 4. **“Consumo sul posto”**: possibilità concessa alle attività diverse dalla somministrazione di consentire ai propri clienti il consumo immediato dei cibi acquistati, all'interno dell'esercizio;
 5. **“Somministrazione di alimenti e bevande”**: si intende la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.

ART. 5 – TIPOLOGIE, ELEMENTI E PRESCRIZIONI DI “DEHORS” PER SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Sono previste le seguenti tipologie di occupazione per mezzo di “dehors”:
 - 1.a. “dehors permanente” (massimo sei anni): struttura che delimita la superficie aperta al pubblico di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, solitamente rettangolare, delimitata su quattro lati da perimetrazioni, per un periodo non inferiore a 180 giorni e non superiore a sei anni;
 - 1.b. “dehors stagionale”: area esterna attrezzata a carattere stagionale, pertinente a un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, la cui superficie viene mantenuta per un periodo inferiore a sei mesi ricorrenti ogni anno per un periodo non superiore a sei anni;
 - 1.c. “dehors temporaneo”: struttura che delimita la superficie aperta al pubblico di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, solitamente rettangolare, inferiore a 30 giorni;
2. Gli elementi del dehors sono così classificati:
 - a. Arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine, panche, etc.;
 - b. Elementi complementari di riparo;
 - c. Elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, cestini per la raccolta rifiuti, etc.;
 - d. Elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e nei limiti della vigente normativa igienico-sanitaria;

- e.** Non sono ammessi elementi di tipo pubblicitario (insegne, ombrelloni, cartelloni, bandiere, lanterne etc.) forniti a titolo di sponsorizzazione;
- f.** È ammessa pubblicità riguardante la sponsorizzazione solo per specifici eventi o manifestazioni, limitatamente alla durata dell'evento o della manifestazione;
- g.** Nei portici ed in generale nei percorsi pedonali coperti non sono ammessi elementi ombreggianti e pedane;
- h.** È ammesso il posizionamento di un unico menù a cavalletto privo di illustrazioni, ovvero di menù digitale;
- i.** È ammesso un unico banco di servizio all'interno del dehors. Il posizionamento, le modalità di inserimento e/o l'eventuale supporto dovranno essere oggetto di esame da apposita commissione, sulla base di elaborati grafici e relazione a corredo della richiesta di autorizzazione complessiva;
- j.** Eventuali corpi illuminanti scelti in modo coerente rispetto alla progettazione del dehors non devono interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento. In ogni caso, deve essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone di traffico veicolare. La temperatura della luce deve essere naturale o calda. Sono vietati corpi illuminanti a luce fredda;
- k.** Per l'impiego di apparecchi per il riscaldamento è consigliato l'utilizzo di sistemi riscaldanti a bassa dispersione di calore e a basso consumo energetico (ad esempio, lampade a raggi infrarossi a onda corta). Gli irradiator di calore e i nebulizzatori d'acqua dovranno essere conformi alle normative vigenti;
- l.** Qualora il dehors preveda l'installazione di pedana, la stessa non potrà essere realizzata su strade o ambiti pubblici o privati di pendenza superiore al 10%. Tale limite è derogabile nei seguenti casi:
 - qualora il richiedente presenti un progetto particolareggiato d'ambito, mediante la procedura stabilita dall'articolo 10 per una struttura innovativa;
 - qualora si preveda di realizzare pedane a gradoni a compensazione della pendenza del suolo maggiore del 10% con gradoni la cui altezza massima sia inferiore o uguale a m. 0.50 dal suolo.
- m.** Le pedane non potranno essere poste a copertura di botole, chiusini, griglie di aerazione etc., né in presenza di pavimentazione pubblica di valore artistico-ambientale;
- n.** I dehors non possono essere utilizzati per attività diverse da quelle oggetto di autorizzazione. Inoltre, non vi è consentita l'installazione di apparecchi da gioco o da intrattenimento;
- o.** Gli impianti sonori sono consentiti nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di rumore e inquinamento acustico;
- p.** Sono consentiti i piccoli intrattenimenti accessori all'attività di somministrazione, come definiti dal Testo Unico del Commercio (L.R. 1/2007).

ART. 6 – UBICAZIONI, DIMENSIONI E LIMITI DI OCCUPAZIONE DI “DEHORS” PER SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Il dehors deve essere posizionato nel rispetto delle procedure e secondo le modalità previste dal vigente Codice della Strada. In ogni caso il dehors non deve impedire la visibilità al traffico

veicolare e non interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente;

2. L'ingombro del dehors deve essere tale da garantire uno spazio libero idoneo per gli interventi di emergenza;
3. Il dehors non deve costituire impedimento al funzionamento, utilizzo e manutenzione di reti tecniche o di elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.); l'eventuale installazione della pedana non deve essere in contrasto con la normativa dei piani di bacino e non deve ostacolare il regolare deflusso delle acque meteoriche;
4. La superficie massima consentita per l'installazione del dehors non può essere superiore al doppio della superficie interna di somministrazione dell'esercizio (esclusi magazzini, corridoi, locali di preparazione, servizi igienici, etc.), ed in ogni caso, non può essere superiore a 50 mq. Oltre a quanto previsto dal successivo articolo 10, in caso di sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione di interesse pubblico e/o specifiche motivate proposte di particolare utilità pubblica, il limite di estensione potrà essere motivatamente ampliato e il posizionamento delocalizzato rispetto alla proiezione del fronte dell'esercizio in deroga ai successivi commi 6 e 7, previo parere della Commissione Tecnica Suolo Pubblico e successiva deliberazione di Giunta Comunale e in ogni caso impregiudicati i diritti dei terzi;
5. La superficie complessiva dei dehors ubicati su pubbliche piazze non deve superare il 50% della superficie complessiva della piazza stessa. Per "piazza" si intende la superficie delimitata dalle facciate prospettanti su tale area, compresa l'eventuale viabilità che attraversi tale spazio e lo divida;
6. Lo spazio occupato dal dehors non può superare la proiezione del fronte dell'esercizio, intesa come area antistante l'ingresso/i dell'esercizio stesso;
7. Eventuali ulteriori spazi in adiacenza potranno essere concessi nel limite massimo del 30% dell'area occupata dal dehors, a condizione che vi sia il previo consenso in forma scritta dei soggetti adiacenti direttamente interessati;
8. Nel caso di intersezione delle proiezioni lo spazio delimitato dalle stesse dovrà essere suddiviso in quote proporzionali alla superficie di somministrazione di ciascun esercizio;
9. L'occupazione sulle strade aperte al traffico veicolare, fatte salve le disposizioni del Codice della Strada, non può eccedere gli stalli di sosta ivi individuati. Nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato, la profondità non può eccedere il 25% della larghezza della strada sul lato dove è ubicato il pubblico esercizio. Una superficie più ampia può essere eccezionalmente autorizzata, esclusivamente per **aree attrezzate**, fino al massimo del 50% della larghezza della strada, a condizione che sia assicurato il passaggio dei mezzi di soccorso di 3,5 metri;
10. Nei portici la profondità massima consentita è uguale alla metà della profondità (luce netta) del portico, lasciando comunque sempre un passaggio pedonale utile minimo di 2 metri;

11. Tutti i dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono essere accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate e attestate con specifica deroga a firma di un tecnico abilitato. In tal caso dovrà comunque essere garantita, in base all'art. 5, c. 5.7 del D.M. 236/1989 la visitabilità condizionata apponendo in prossimità dell'accesso un apposito pulsante di chiamata, affiancato dal Simbolo internazionale di Accessibilità, conforme all'allegato B del D.P.R. 503/1996 e apposita pedana mobile da collocare su richiesta dell'utente;
12. La concessione dei dehors e delle aree attrezzate permanenti (fino a 6 anni) dovrà essere materializzata a terra mediante capisaldi (borchie) da apporre a terra entro quindici (15) giorni dall'installazione del dehors/area attrezzata, previo accordo con l'ufficio preposto. La tipologia e la dimensione dei capisaldi sarà indicata dall'Amministrazione; la prestazione d'opera della posa, sarà a carico del concessionario. Il rispetto delle dimensioni del perimetro dell'area concessa delimitata dai capisaldi sarà autocertificata ai sensi del DPR 445/00 dal concessionario o da tecnico incaricato;
13. Nel periodo di maggior flusso turistico e/o per specifiche manifestazioni è consentito, previa specifica istanza motivata e conseguente concessione comunale contenente il periodo temporale, l'ampliamento dell'area già oggetto di titolo abilitativi per i soli elementi di arredo da rimuovere a fine servizio;
14. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai dehors realizzati su aree private.

ART. 7 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI

1. Le attività artigianali del settore alimentare possono richiedere l'occupazione di suolo pubblico per posizionare unicamente panche e tavolini e/o sgabelli alti; è vietata l'occupazione con altri elementi;
2. La superficie massima consentita per posizionare unicamente panche e tavolini e/o sgabelli alti non può essere superiore a 12 mq;
3. Le attività artigianali non alimentari possono richiedere l'occupazione di suolo pubblico solo ai fini espositivi per la promozione delle attività di propria produzione.

ART. 8 – ESERCIZI DI VICINATO

1. Gli esercizi di vicinato possono richiedere l'occupazione di suolo pubblico per esposizione della merce purché non occludano il passaggio pedonale e dei mezzi d'emergenza nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali; è vietata l'occupazione con altri elementi;
2. La superficie massima consentita per l'esposizione della merce non può essere superiore a 8 mq.

ART. 9 – ALTRE OCCUPAZIONI

1. È consentita l'occupazione temporanea, stagionale o permanente di soprassuolo pubblico tramite il posizionamento di tende monocolore con mantovana rettilinea, privi di sponsorizzazioni; è consentito invece porre la denominazione dell'esercizio;
2. È consentita l'occupazione di suolo pubblico temporanea, stagionale o permanente per il posizionamento di mezzi a noleggio purché non occludano il passaggio pedonale e dei mezzi d'emergenza nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali;
3. Non è consentita l'occupazione di suolo pubblico ad uso parcheggio privato;
4. Per quante attiene le occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzate per interventi di manomissione, scavi, tagli o alterazione del suolo o del sottosuolo, si rimanda espressamente alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per l'occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati.

ART. 10 – PROGETTI PARTICOLAREGGIATI D'AMBITO E CONVENZIONI ATTUATIVE

1. Per "Progetti particolareggiati d'ambito" si intendono progetti di massima di iniziativa pubblica o privata redatti in scala adeguata funzionali ad individuare le caratteristiche di progettazione per l'occupazione del suolo pubblico nell'ambito del territorio cittadino o in parti omogenee dello stesso; per "Convenzioni attuative" si intendono convenzioni di sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione di interesse pubblico;
2. Mediante "Progetti particolareggiati d'ambito" e/o le "Convenzioni attuative" e/o motivate iniziative di particolare utilità pubblica potranno essere proposti, per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e/o altre tipologie, compresi in aree omogenee, cioè che abbiano una superficie estesa corrispondente almeno ad una via o una piazza, dehors o aree attrezzate di tipologie diverse da quelle previste dal presente Regolamento sia in riferimento alle strutture sia in riferimento agli arredi, alle dimensioni e/o al posizionamento degli stessi; in tal caso, le disposizioni tecniche o specifiche in esse contenute, costituiranno deroga alle norme tecniche di carattere generale del presente Regolamento;
3. I "Progetti particolareggiati d'ambito" o le "Convenzione attuative" sono predisposti direttamente dal Comune ovvero su iniziativa delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del Settore o da uno o più privati;
4. I "Progetti particolareggiati d'Ambito o le "Convenzioni Attuative", sono approvati previo parere della Commissione tecnica Suolo Pubblico e successiva deliberazione della Giunta Comunale, salvo il caso che costituiscano deroga ai Piani Urbanistici che sono di competenza Consiliare, e, in ogni caso, impregiudicati i diritti dei terzi;
5. I "Piani particolareggiati d'Ambito" o le "Convenzioni Attuative", possono prevedere previo rilascio delle autorizzazioni edilizie ed ambientali, il posizionamento del dehors e/o delle aree attrezzate estese oltre il limite massimo di occupazione e/o il posizionamento delocalizzato rispetto alla proiezione del fronte dell'esercizio in deroga al presente Regolamento: in tal caso è sempre necessario il previo parere della

Commissione tecnica Suolo Pubblico e successiva deliberazione di Giunta, in ogni caso impregiudicati i diritti dei terzi.

CAPO IV – ATTUAZIONE DEL PIANO DI MASSIMA OCCUPABILITÀ

Art. 11 – Applicazione del Piano – coordinamento

1. Il piano di Massima Occupabilità del Suolo pubblico si coordina con i Regolamenti comunali che disciplinano l'esercizio del commercio mediante l'occupazione del suolo pubblico, tra cui in particolare il "Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale"; "Piano di Riqualificazione Commerciale" parte I Somministrazione Alimenti e bevande e Parte II Esercizi di vicinato;
2. Trova applicazione in ogni caso la regolamentazione urbanistica, edilizia, paesaggistica vigente e le previste autorizzazioni/concessioni/permessi/nulla osta comunque denominati se necessari.

ART. 12 - OBBLIGHI DELL'ESERCENTE/ CONCESSIONARIO

1. Il titolare del pubblico esercizio è tenuto a:
 - 1.a. mantenere lo spazio pubblico concesso in buono stato igienico/sanitario e di decoro;
 - 1.b. mantenere gli elementi costitutivi del dehors/aree attrezzate ordinati, puliti e funzionali, senza aggiunte o modifiche (tende, iscrizioni, lampade, delimitazioni, ecc.) rispetto a quanto assentito;
 - 1.c. custodire ordinatamente, alla chiusura dell'esercizio, gli elementi di arredo, sempre e comunque all'interno dell'area assentita;
 - 1.d. ritirare, in occasione di periodi di chiusura superiori a 10 giorni, tutti gli elementi di arredo, che dovranno essere custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno;
 - 1.e. rimuovere, in caso di scadenza/sospensione/revoca del provvedimento di concessione, ogni elemento costitutivo del dehors/area attrezzata;
 - 1.f. riparare e risarcire i danni arrecati al Demanio e/o al Patrimonio Pubblico;
 - 1.g. essere in possesso di assicurazione responsabilità civile verso terzi.
2. Il concessionario di suolo pubblico è tenuto a prestare garanzia come definita dall'art.18 sotto forma di cauzione o di fideiussione. La fideiussione può essere Bancaria o Assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 1/1/93 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le fideiussioni bancarie e le polizze assicurative dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, Il comma del

Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 30 gg a semplice richiesta scritta del Comune di Imperia;

3. Sono esclusi dall'obbligo di prestare garanzia i dehors/area attrezzata che prevedano la sola installazione di arredi (tavoli e sedie).

ART. 13 – PROCEDIMENTO

1. Il titolare di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intende collocare un dehors/aree attrezzate o semplici arredi come tavolini, sedie e panche su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) deve presentare istanza al Comune al fine di ottenere specifico titolo di concessione del suolo pubblico;
2. Il rilascio della concessione di cui al presente articolo assume valore legittimante ai soli fini dell'occupazione del suolo pubblico e non esonera i soggetti interessati dal munirsi di tutti gli altri titoli amministrativi previsti dalle vigenti normative e, in particolare, dei titoli edilizi, paesaggistici, monumentali, demaniali e commerciali;
3. Il Dirigente del Settore Comunale competente, a seguito di parere della commissione tecnica Suolo Pubblico, con proprio atto approva i modelli richiesti dei titoli legittimanti e dei relativi allegati.

ART. 14 - RINNOVO CONCESSIONI, TRASFERIMENTO DI AZIENDA O DI PROPRIETÀ

1. Le concessioni di occupazione del suolo pubblico, alla loro scadenza, possono essere rinnovate. A tal fine, i concessionari presentano, istanza in bollo prima della scadenza, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la totale conformità del dehors/area attrezzata rispetto al precedente titolo autorizzatorio;
2. La variazione della titolarità dell'azienda deve essere comunicato al Comune, al fine della voltura del titolo concessorio, entro 5 giorni dalla stipula.

ART. 15 - DECADENZA, SOSPENSIONE, REVOCA

1. La concessione decade nei seguenti casi, successivi ad eventuale sospensione:
 - a. qualora il dehors o altra tipologia sia difforme rispetto a quanto preventivamente concesso;
 - b. in caso di mancato pagamento degli oneri dovuti per l'occupazione suolo pubblico o tassa rifiuti;
 - c. in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors o altra tipologia per un periodo superiore a 60 giorni consecutivi;
 - d. qualora il dehors o altra tipologia di occupazione sia utilizzato per attività diverse da quelle oggetto di autorizzazione;

- e. qualora lo spazio pubblico concesso non sia mantenuto in buono stato igienico/sanitario ovvero gli elementi costitutivi del dehors o altra tipologia non siano mantenuti ordinati, puliti e funzionali, senza aggiunte o modifiche (tende, iscrizioni, lampade, delimitazioni, ecc.) rispetto a quanto assentito;
 - f. qualora gli impianti tecnologici non siano conformi alla normativa vigente;
 - g. qualora la mancanza di manutenzione comporti pericolo per le persone o le cose;
 - h. in caso di mancata apposizione dei capisaldi (borchie);
 - i. qualora venga meno il consenso rilasciato per l'ampliamento del dehors o altra tipologia da parte dell'esercente dell'attività commerciale adiacente – limitrofa o da parte del proprietario dell'immobile o del condominio adiacente – limitrofa;
 - j. in caso di utilizzo del dehors o altra tipologia di occupazione oggetto di concessione durante il periodo di sospensione;
2. La concessione d'occupazione suolo pubblico può essere sospesa o revocata per motivate ragioni di pubblico interesse;
3. La concessione viene sospesa immediatamente qualora il concessionario non risulti in regola con il pagamento del C.U.P. o della tassa rifiuti ovvero ne sia decaduto il piano rateale di rimborso, fino alla regolarizzazione dei pagamenti, trascorsi 30 giorni di sospensione si procederà alla decadenza d'ufficio ed escussione del deposito cauzionale.

ART. 17 - SANZIONI

1. Fatto salvo quanto previsto da deliberazioni di Giunta Comunale in merito alla determinazione del pagamento di sanzioni in misura ridotta, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di 100 euro (cento/00) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00);
2. Per occupazioni senza la concessione o con concessione scaduta sarà applicata la sanzione pecuniaria pari a 500,00 euro;
3. Per l'utilizzo del dehors o altra tipologia di occupazione nelle more dell'accoglimento dell'istanza di concessione suolo pubblico/rinnovo/voltura sarà applicata la sanzione pecuniaria pari a 350,00 euro;
4. Per le occupazioni con dehors in area privata visibile da luogo pubblico, che non hanno presentato comunicazione all'ufficio o difformi dalla stessa, sarà prevista una sanzione pari ad euro 300,00;
5. Se il gestore dell'attività commerciale non ha provveduto, alla presentazione della SCIA commerciale, NIA e sub ingresso, alla voltura sarà applicata la sanzione pari ad euro 400,00;
6. Qualora il soggetto non abbia provveduto all'installazione dei capisaldi (borchie), come stabilito nella concessione rilasciata, incorrerà in una sanzione pari ad euro 500,00.

ART. 18 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. La concessione all'occupazione di suolo pubblico con dehors è soggetta a versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria al fine dell'eventuale rimozione del manufatto e il ripristino delle condizioni di pulizia nonché il regolare pagamento del canone e sanzioni, quantificato come segue:
 - ✓ Per dehors con struttura:
 - Da 1 a 10 mq: 1.000,00 euro;
 - Da 11 a 20 mq: 1.500,00 euro;
 - Da 21 a 30 mq: 2.000,00 euro;
 - Oltre 31 mq: 2.500,00 euro.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 – NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Tutti i dehors e le occupazioni del suolo attualmente esistenti sul territorio in forza di regolare titolo dovranno essere adeguati alle disposizioni contenute nel presente Regolamento entro i seguenti termini decorrenti dalla sua entrata in vigore:
 - - 24 mesi per tutti i dehors conformi alle normative vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento;
 - - 12 mesi per le Aree Attrezzate e in tutti i restanti casi.
2. Restano esclusi dal presente regolamento i dehors o altra tipologia che al momento dell'adozione del presente sono già oggetto di convenzioni attuative e/o piano d'ambito e/o accordi di sponsorizzazione;
3. Gli allegati A (tipologie e concept), B (disegni tecnici) e C (cartografia) costituiscono parte integrante del presente regolamento.